

등록번호	청렴감사실-1973
등록일자	2021.06.16.
결재일자	2021.06.16.
공개여부	부분공개(1,4,5,6)



담당자	청렴감사실장	상임감사
		06/16
협조자		

직장 내 괴롭힘 사건 조사결과보고

신고자의 '정식조사 요구'와 담당부서(□□□□처) 조사결과 '직장 내 괴롭힘에 해당 될 개연성'이 있다는 정식조사 요청대상의 조사결과 보고임.

※ 관련문서 : □□□□처-1549(2021.02.25.) '직장 내 괴롭힘 사건 정식조사 의뢰'

I. 추진근거

- 직장 내 괴롭힘 사건 정식조사 의뢰 ◀□□□□처-1549(2021.02.25.)
- 직장 내 괴롭힘 예방 및 대응지침 제14조(정식조사)

II. 사건개요

- 신고인 : ◇◇사업처 ◆◆◆◆팀 ■■■급 ○○○
- 행위자 : ●●●사업단 ◆◆◆◆팀장 ☆☆☆급 ◎◎◎
- 피해자 : ◇◇사업처 ■■■급 ○○○, ▲▲▲ ▲▲▲, ▲▲▲ ▼▼▼
- 신고내용 : 피해자들에 대한 행위자의 인격모독 등 25건 ◀붙임1 참조

III. 조사개요

- 조사기간 : 2021.03.15.~06.11.
- 조사대상 : 괴롭힘 예방 담당부서에서 직장 내 괴롭힘의 개연성이 있다고 정식조사를 요청한 10건 ◀붙임2 참조
- 조사방법 : 취업규정 제53조 직장 내 괴롭힘 행위의 금지 행위요건에 따른 같은규정 제54조 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위 여부
 - 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위(지위, 관계 등의 우위성 이용)
 - 업무상의 적정범위(포괄적 범위에서 문제된 행위의 업무관련성 등)
 - 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경 악화(피해자의 능력발휘 지장 등)

※ 참고문헌 : 직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응(2019.02. 고용노동부) 매뉴얼

IV. 조사결과 ◀붙임3 참조

- 괴롭힘 예방 담당부서에서 정식조사를 요청한 10건의 신고내용이 취업규정 제53조 직장 내 괴롭힘 행위의 금지요소에 부합되는지 행위의 내용, 사실관계 등을 토대로 판단한 결과 조사요청대상 신고내용 중 3건이 행위자의 직장 내 괴롭힘으로 판단되었음
 - 육아휴직기간 팀 경비를 선납하라고 지시한 행위는 2020.12월 ~ 2021.03월까지 육아휴직을 실시하는 피해자 △△△주임에게 휴직기간의 팀 경비를 선납하고 휴직토록 지시하며 ‘웃으면서 농담을 한 것이지 강제한 부분이 아님’이라고 소명하지만 피해자는 ‘웃으면서 농담하며 선납하지 않았다’고 진술하고 있는 사항
 - 귀속 근로소득 연말정산 자료의 개인자료 확인행위는 피해자 ▽▽▽주임이 소득·세액공제 자료 전산등록 및 작성·제출을 하는 중에 당사자의 연말정산 자료에 대하여 피해자의 동의를 받지 않았고, 또한 전산장비(PC) 앞에 피해자가 있었지만 행위자가 마우스를 움직여(스크롤) 전년도 보수총액을 확인한 사항
 - 지속·반복적으로 소속 직원의 성격에 대한 지적행위는 피해자 ○○○계장에게 팀장과 대화 또는 업무담당자와 통화 직후 등 일반적인 업무를 추진하는 과정에서 ‘목소리가 작다’, ‘그렇게 자신감이 없어서 어떻게 하느냐’ 등의 이야기를 10~15회 정도 반복하여 피해자에게 이야기 한 사항
- 행위자는 ◇◇사업처 ◆◆◆◆팀 팀장으로 근무하며 지위 또는 관계 등의 우위를 이용, 업무의 적정범위를 넘어 피해자 △△△주임에게 팀 경비 선납을 강요한 것으로 판단되었고 피해자 ▽▽▽주임은 행위자로부터 정신적으로 수치스러움, 피해자 ○○○계장은 행위자의 언행 때문에 치욕스러웠다고 피해를 호소하고 있어 행위자의 행동이 의도가 없더라도 그 행위로 피해자들이 정신적 고통 등을 받아
- 행위자의 행위가 취업규정 제53조 직장 내 괴롭힘 금지 행위 요건을 충족하여 같은 규정 제54조 제9호를 위반한 것으로 판단되며
- 또한, 정식조사 요청대상 중 ‘창의력이 없다’, ‘생각 없이 보고서를 썼다’, ‘말을 함부로 한다’는 3건의 신고내용은 취업규정 제53조의 직장 내 괴롭힘 금지 행위요소를 충족하지는 않지만 유사상황에서 신고내용과 같이 지속적으로 발생하여 그 행위로 피해자가 정신적 고통을 받고 근무환경이 악화되어 직장 내 괴롭힘으로 볼 개연성이 있으며

- 그 외 '업무 브리핑', '외근(관내출장)에 대한 보고지시' 등 4건은 행위자의 직무권한에 따른 주의·지시 등으로 직장 내 괴롭힘 행위요소(지위,업무범위,고통)를 충족하지 않는 것으로 판단되었음

V. 기타사항 ◀ 신고내용 중 문제점

- 신고내용 중 직제규정 별표3의 ※※※※제거사업 종합운영계획 수립 관련사무 신고사항은 ◇◇사업처 ◆◆◆◆팀에서 종합운영계획을 수립하여 소관부서 ※※※※차량사업소에 전달할 사항으로 판단되고
- 또한 직제규정 별표3의 ◇◇사업처 ◆◆◆◆팀 소관사무에 따라 실시한 2020년 하반기 음식물처리시설 운영실태 평가관련 신고사항은 평가에 대한 이행실태 점검관리가 미흡한 것으로 조사 되었음

VI. 조치계획 ◀ 신분상

- 직장 내 괴롭힘 조사결과 행위자는 직장 내 괴롭힘 예방 및 대응지침 제18조 제3항에 따른 직장 내 괴롭힘 재발 여부 등에 대한 모니터링 대상자임에도 ◇◇사업처 ◆◆◆◆팀 팀장으로 직장에서 지위 또는 관계 등의 우위를 이용, 소속부서 직원들에게 업무의 적정범위를 넘어
 - ① 육아휴직을 실시하는 직원에게 휴직기간의 과비를 선납 후 휴직토록 지시하고
 - ② 업무와 관련 없는 피해자의 2020년 연말정산 전산자료를 확인하였으며
 - ③ 피해자의 성격 등에 대하여 소속 직원들과 같이 공유하는 사무실에서 반복·지속적으로 피해자에게 이야기하고
 - ④ 직장 내 괴롭힘 금지행위요소를 충족하지 않지만 유사상황에서 피해자에 대한 행위자의 지속·반복적인 무시하는 언행으로
 소관부서 소속직원들에게 직장 내 괴롭힘에 따른 정신적 고통 등을 주었기에 취업규정 제53조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지) 및 제54조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위)를 위반한 ☆☆☆급 ○○○○에게 신분상 (경징계) 를 건의

참고사항

행위자는 2016년 ★★사업소 근무당시 근무환경 악화 등에 대한 직장 내 괴롭힘 위반사건에 대하여 행위자 사과 및 당사자 간 합의 종결사건(2020.12.28.)으로 관련지침에 따라 2년간 모니터링 대상자임.

VII. 행정사항

- 직장 내 괴롭힘 재발방지를 위한 자체교육 계획수립·실시 : ■■■■처
- 조사결과 통보 : 청렴감사실 → 직장 내 괴롭힘 예방부서(◇◇◇◇처)

붙임 1. 직장 내 괴롭힘 신고내용 1부, 2. 직장 내 괴롭힘 조사대상 1부
3. 직장 내 괴롭힘 판단조서 1부. 끝.